

## **Criteri generali per l'audizione nei procedimenti di vigilanza**

*(adottati con delibera del Comitato di Vigilanza del 17 dicembre 2024, n. 2634)*

### **Art. 1**

*(Procedimento sanzionatorio e diritto di essere sentiti in audizione)*

1. Il Testo Unico della Finanza (di seguito “TUF”), all’articolo 196, comma 2, nell’ambito della disciplina generale del procedimento sanzionatorio nei confronti dei consulenti finanziari (dovendosi con tale termine intendere, conformemente alla definizione di cui all’articolo 138, comma 1, lettera h), del Regolamento Intermediari sia i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sia i consulenti finanziari autonomi, sia le società di consulenza finanziaria), stabilisce il diritto dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti di presentare deduzioni scritte e di essere sentiti personalmente entro il termine di trenta giorni, a seguito della ricezione della comunicazione di contestazione degli addebiti.
2. Il Regolamento Interno di Organizzazione e Attività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari - OCF (di seguito “Regolamento Interno” o “RIO”), nel definire le procedure del procedimento sanzionatorio, enuncia i diritti di difesa riservati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e ne regola più puntualmente l’esercizio.
3. In particolare, l’articolo 55, commi 1, 9 e 10 del RIO, nel ribadire il diritto dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti di essere sentiti personalmente in apposite audizioni, stabilisce che, a fronte di una istanza in tal senso, l’Ufficio Sanzioni Amministrative provveda a fissarne la data di convocazione, ferma restando la possibilità di chiederne il differimento. Si prevede, infine, che dell’audizione sia formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.
4. Il Regolamento Interno non definisce esplicitamente le modalità attraverso cui l’audizione deve essere effettuata.

### **Art. 2**

*(Ricorso all’audizione a distanza)*

1. È prevista la possibilità che l’audizione personale avvenga a distanza, ossia in modalità telematica, modalità non esclusa dal predetto Regolamento Interno.
2. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 4, l’audizione è attivata d’ufficio in modalità telematica, salvo che con l’istanza di audizione il destinatario della lettera di contestazione non richieda esplicitamente che la stessa avvenga in presenza e che a ciò non ostino ragioni di natura sanitaria o emergenziali.

Art. 3  
*(Modalità di convocazione)*

1. A fronte di un'istanza di audizione, l'Ufficio procedente provvede alla fissazione della data di convocazione in audizione a distanza, esplicitando le modalità tecniche con le quali verrà effettuato il collegamento telematico in videoconferenza e la relativa informativa sulla privacy, nonché la possibilità di richiedere che la predetta audizione si svolga in presenza presso la sede dell'Ufficio competente, salvo che a ciò non ostino ragioni di natura sanitaria o emergenziali.

Art. 4  
*(Invito al consulente finanziario a dotarsi di una casella di posta certificata)*

1. Nel caso in cui il consulente finanziario che richiede l'audizione a distanza non si faccia assistere e non elegga domicilio presso un avvocato (che per legge risulta dover avere in dotazione una propria casella di posta certificata) e risulti non aver trasmesso all'Organismo un proprio indirizzo PEC attivo – cui pur risulta obbligato ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettera g), e comma 2, del Regolamento Intermediari – l'Ufficio procedente lo invita, con comunicazione a mezzo raccomandata postale, a regolarizzare la propria posizione, dotandosi di una PEC, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Nella medesima comunicazione sarà specificata, ove non ostino ragioni di natura sanitaria o emergenziali, la data dell'audizione in presenza presso la sede dell'Organismo, nel caso in cui il consulente finanziario non provveda a comunicare il proprio indirizzo PEC o, eventualmente, quello dell'avvocato che lo assiste.

Art. 5  
*(Mancata partecipazione all'audizione)*

1. Una volta che l'audizione sia stata convocata, la mancata partecipazione alla stessa - in assenza di una preventiva motivata richiesta di espletamento in altra data o con diversa modalità e salvo mancata partecipazione per motivi di forza maggiore, la cui sussistenza è onere del consulente finanziario rappresentare tempestivamente e comprovare - equivale alla rinuncia al diritto di essere sentiti personalmente nel corso del procedimento sanzionatorio.

Art. 6  
*(Identificazione)*

1. Nel caso in cui si proceda ad una audizione a distanza, i partecipanti all'audizione devono essere identificati attraverso la seguente procedura.

2. Prima dell'inizio dell'audizione, verrà richiesto agli stessi di leggere gli estremi identificativi del proprio documento di identità nonché di mostrare il suddetto documento alla telecamera per consentire la preventiva identificazione di tutti i soggetti partecipanti all'audizione, inclusi quelli che assistono l'interessato. Ove tali soggetti siano avvocati, i medesimi potranno essere invitati a confermare l'identità del proprio assistito.

3. Di tale preventiva identificazione verrà effettuata videoregistrazione digitale ovvero verranno effettuati appositi “screenshots” che rimarranno necessariamente acquisiti in atti.

4. Nel caso di audizione in presenza, i partecipanti verranno parimenti identificati mediante esibizione del proprio documento di identità, del quale verrà estratta relativa copia.

Art. 7  
(Verbalizzazione)

1. Dell'audizione stessa, in presenza o a distanza, potrà essere effettuata una registrazione digitale audio (per l'audizione in presenza) oppure audiovideo (per l'audizione a distanza), ai soli fini della verbalizzazione. Una volta conclusa la procedura di verbalizzazione, la suddetta registrazione, salvo quanto precisato al successivo articolo 10, sarà cancellata, facendo esclusivamente fede ai fini del procedimento il verbale di audizione.

Art. 8  
(Ritrasmissione del verbale a fini di sottoscrizione)

1. Una volta conclusa l'audizione, sarà redatto da parte del personale dell'Ufficio procedente il relativo verbale di cui i soggetti partecipanti all'audizione prenderanno visione in una successiva sessione, che in caso di audizione a distanza verrà effettuata con registrazione digitale audiovideo, nel corso della quale potranno essere proposte eventuali modifiche, con l'obiettivo di pervenire ad un testo finale auspicabilmente condiviso.

2. In caso di mancata partecipazione a questa fase, per le audizioni in presenza si annota tale circostanza a verbale, mentre per le audizioni a distanza si provvede a redigere un allegato al verbale conformemente a quanto previsto al successivo articolo 10.

3. In esito a tale fase, ove l'audizione sia stata tenuta a distanza, la copia digitale del verbale sarà trasmessa agli indirizzi di posta elettronica certificata del consulente finanziario e/o del soggetto che lo ha assistito, sottoscritta con firma digitale dai funzionari verbalizzanti, con la richiesta di ritrasmetterlo all'Ufficio procedente.

4. L'avvenuta ritrasmissione del verbale all'Organismo tramite PEC avrà formale valore di sottoscrizione del suo contenuto, in linea con quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lett. c-bis), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 9  
(Chiusura della procedura di verbalizzazione in forma semplificata)

1. Ai fini della sottoscrizione del verbale, si potrà procedere anche mediante modalità semplificata, attraverso la ritrasmissione del verbale stesso o solo da parte del consulente finanziario o solo da parte dell'avvocato che lo ha assistito durante l'audizione, essendo stato ciò precisato a verbale.

Art. 10  
(Allegazioni a verbale in assenza di sottoscrizione del verbale)

1. Per le audizioni a distanza, in caso di mancata ritrasmissione all'Organismo via PEC del verbale entro un termine breve in esso stabilito, si provvederà a redigere un allegato in cui si annoterà l'avvenuto mancato invio e, se ritenuto opportuno, si conserverà agli atti, senza procedere alla sua cancellazione, la registrazione digitale dell'audizione o quantomeno la sessione nella quale, dopo la lettura del verbale, i soggetti auditi convengono sul suo contenuto e si impegnano, a seguito della ricezione dello stesso, a ritrasmetterlo all'Ufficio con valore di sottoscrizione del suo contenuto.

2. Analogamente, in caso di audizione in presenza, la registrazione digitale dell'audizione potrà essere

conservata in atti, in caso di mancata sottoscrizione da parte dei soggetti auditi, senza procedere alla sua cancellazione.

Art. 11  
*(Condotta dei soggetti auditi)*

1. La non motivata assenza alla fase di lettura del verbale o la sua mancata ritrasmissione all'Organismo potrà essere considerata dal Comitato Vigilanza dal punto di vista della leale collaborazione del consulente finanziario al procedimento sanzionatorio.

Art. 12  
*(Procedimenti di vigilanza diversi da quelli sanzionatori)*

1. Le modalità di svolgimento disciplinate dai presenti criteri generali si applicano, per quanto compatibili, a tutte le audizioni condotte dall'Organismo nell'ambito dei procedimenti di vigilanza diversi da quelli sanzionatori.

Art. 13  
*(Trattamento dei dati personali nelle registrazioni delle audizioni)*

1. Nel corso dell'audizione a distanza, il trattamento dei dati personali del personale dell'Organismo coinvolto e dei partecipanti all'audizione avverrà mediante l'utilizzo di un sistema di registrazione audiovisivo. In ragione dell'utilizzo di tale strumento verranno trattate immagini, audio e ogni altra informazione rilevata dal contesto ambientale, riferite ai predetti soggetti. A tal proposito, tutti gli stessi sono invitati a evitare, ove possibile, di introdurre elementi che possano rivelare informazioni sulla loro vita privata e familiare negli spazi prescelti per l'audizione.

2. OCF provvederà immediatamente alla cancellazione della registrazione audio-video – e quindi dei dati personali in essa contenuti - dopo la ritrasmissione del verbale via PEC all'OCF. Diversamente, nel caso in cui non venisse ritrasmesso il verbale, la registrazione audio-video della seduta potrà essere acquisita agli atti del procedimento e conservata in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa ai sensi del precedente articolo 10.

In tal caso, i dati audio – video acquisiti con la registrazione saranno successivamente trattati in modo non incompatibile con le finalità determinate con il presente atto ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ("GDPR"). La registrazione sarà altresì soggetta alle regole e ai limiti previsti per l'accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione (articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990) e alle norme che prevedono e limitano i diritti privacy di cui agli articoli 12-23 del GDPR e all'articolo 2-undecies del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (Codice Privacy).

3. Le immagini (*screenshots*) relative al documento di identità dei partecipanti all'audizione a distanza raccolte nella fase di identificazione saranno sempre conservate e soggette alle stesse regole e limiti richiamati al precedente comma 2 per l'accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione nonché per i diritti privacy.

4. Analogamente a quanto previsto dal presente articolo, saranno trattate le informazioni personali acquisite mediante registrazioni digitali audio (non video) effettuate nel corso di audizioni in presenza

e le copie dei documenti di identità acquisite.

5. La registrazione della audizione e la eventuale conservazione della stessa comportano un trattamento di dati personali proporzionato e necessario per garantire la corretta esecuzione delle funzioni di vigilanza dell'OCF, perseguendo così obiettivi di interesse pubblico legati ad assicurare l'integrità dell'attività di vigilanza, migliorando l'efficacia delle attività di controllo e verifica della stessa, in conformità con il diritto dell'Unione e degli Stati membri.